DOKUMEN KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE FRAMEWORK)

Proyek: TaniFi Protocol
Versi: 1.0.0
Tanggal: 7 Januari 2026
Yurisdiksi: Indonesia (Mengacu Fatwa DSN-MUI & POJK)

DAFTAR ISI

1. **Mukadimah & Komitmen Syariah**
2. **Struktur Tata Kelola Syariah**
3. **Analisis Akad Produk (Contract Analysis)**
   - 3.1 Akad Wakalah bil Ujrah (Antara Investor & Platform)
   - 3.2 Akad Musyarakah (Antara Investor & Petani)
   - 3.3 Akad Hawalah (Mekanisme Talangan Koperasi)
4. **Validasi Syariah pada Smart Contract (Fiqh on Code)**
5. **Manajemen Risiko & Mitigasi Non-Halal**
   - 5.1 Penanganan Gagal Bayar & Ta'widh
   - 5.2 Screening Proyek
6. **Integrasi Keuangan Sosial (Ziswaf)**
7. **Referensi Fatwa DSN-MUI**

---

1. MUKADIMAH & KOMITMEN SYARIAH

TaniFi berkomitmen penuh untuk membangun infrastruktur keuangan pertanian yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Seluruh aktivitas operasional, alur transaksi digital, dan logika pemrograman (*algorithm*) dirancang untuk:

1. **Menghapuskan Riba (Bunga):** Tidak ada pengembalian tetap (*fixed return*) atas pinjaman uang.
2. **Menghilangkan Gharar (Ketidakjelasan):** Transparansi total pada data lahan, biaya, dan estimasi hasil melalui blockchain.
3. **Mencegah Maysir (Spekulasi):** Pembiayaan hanya untuk sektor riil (pertanian) dengan *underlying asset* yang jelas.
4. **Menghindari Zalim (Ketidakadilan):** Pembagian risiko yang adil antara pemodal dan petani jika terjadi gagal panen (Force Majeure).

2. STRUKTUR TATA KELOLA SYARIAH

Sesuai **POJK No. 10/POJK.05/2022** tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, TaniFi menerapkan struktur pengawasan sebagai berikut:

1. **Dewan Pengawas Syariah (DPS):**
   - Terdiri dari minimal 1 orang yang memiliki sertifikasi DSN-MUI.
   - Tugas: Mengawasi kesesuaian produk baru dan memberikan opini syariah (*Sharia Opinion*) atas *update* Smart Contract.
2. **Fungsi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Officer):**
   - Tugas: Melakukan audit harian pada dashboard transaksi untuk memastikan tidak ada transaksi non-halal yang lolos.
3. **Auditor Smart Contract:**
   - Tugas: Memastikan logika kode Solidity tidak mengandung fungsi interest (bunga) atau denda keterlambatan yang diakui sebagai pendapatan (*compounding penalty*).

3. ANALISIS AKAD PRODUK (CONTRACT ANALYSIS)

TaniFi menggunakan skema **Multi-Akad (Hybrid Contracts)** yang disesuaikan dengan alur bisnis.

3.1. Akad Wakalah bil Ujrah (Pemberian Kuasa dengan Upah)

- **Konteks:** Hubungan antara **Investor** (Muwaqqil) dengan **TaniFi Platform** (Wakil).
- **Mekanisme:** Investor memberikan kuasa kepada TaniFi untuk menyalurkan dananya ke proyek pertanian yang dipilih.
- **Ujrah (Fee):** TaniFi mengenakan *Platform Fee* sebesar 1% dari nilai pendanaan di awal sebagai upah atas jasa teknologi dan seleksi petani.
- **Landasan:** Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah.

3.2. Akad Musyarakah (Kerjasama Modal)

- **Konteks:** Hubungan antara **Investor** (Shahibul Maal) dengan **Petani/Koperasi** (Syarik).
- **Mekanisme:**
  - Investor menyetor modal (uang/aset kripto).
  - Petani menyetor modal berupa lahan, tenaga, dan keahlian.
  - Keuntungan dibagi berdasarkan **Nisbah** (Rasio) yang disepakati di awal (misal: 70:30), bukan persentase dari modal.
  - Kerugian finansial ditanggung bersama sesuai porsi modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian petani (*ta'addi*).

- **Landasan:** Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.

3.3. Akad Hawalah bil Ujrah (Pengalihan Utang/Anjak Piutang)

- **Konteks:** Fitur **Talangan Ekspor** untuk Gula Semut (Supply Chain Financing).
- **Mekanisme:**
  - Koperasi memiliki tagihan (piutang) ke Buyer Ekspor.
  - Koperasi mengalihkan hak tagih tersebut kepada Investor TaniFi untuk mendapatkan dana tunai segera.
  - Investor menerima *Ujrah* (fee) atas jasa penagihan/talangan, atau menggunakan skema jual beli piutang (*Bai' al-Dayn*) sesuai batasan syariah.
- **Landasan:** Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

---

4. VALIDASI SYARIAH PADA SMART CONTRACT (FIQH ON CODE)

Ini adalah bagian teknis untuk memastikan *Sharia Compliance by Design*.

4.1. Larangan Logika Bunga (Interest Prohibition)

Kode Solidity **DILARANG** mengandung logika waktu dikalikan persentase modal.

- ❌ **Haram Logic:**
  Solidity
  ```
  // Riba: Bunga bertambah seiring waktu
  function calculateReturn(uint amount, uint days) returns (uint) {
    return amount + (amount * 0.05 * days);
  }
  ```

- ☑ **Halal Logic (Musyarakah):**
  Solidity
  ```
  // Profit Sharing: Berdasarkan Realisasi Hasil Panen
  struct Project {
    uint256 farmerShareBps; // e.g. 3000 = 30%
    uint256 investorShareBps; // e.g. 7000 = 70%
  }

  function distributeYield(uint256 _actualRevenue) external {
    uint256 farmerIncome = (_actualRevenue * project.farmerShareBps) / 10000;
    uint256 investorIncome = (_actualRevenue * project.investorShareBps) / 10000;
    // Transfer dana...
  ```

```
}
```

4.2. Penanganan Dana Haram (Non-Halal Income)

Jika sistem menerima dana yang tidak sesuai (misal: salah transfer atau denda keterlambatan), dana tersebut tidak boleh masuk ke *Revenue Stream* perusahaan.

- **Mekanisme:** Smart Contract memiliki fungsi divertToDanaSosial() yang secara otomatis memindahkan dana denda/non-halal ke alamat dompet lembaga amal (BAZNAS/LAZ) yang terdaftar.

---

5. MANAJEMEN RISIKO & MITIGASI

5.1. Gagal Bayar & Sanksi (Ta'widh)

Dalam syariah, denda keterlambatan diperbolehkan HANYA sebagai sanksi kedisiplinan (*Ta'widh*), bukan sebagai keuntungan bagi pemberi pinjaman.

- **Aturan TaniFi:**
  1. Jika petani terlambat bayar karena *Force Majeure* (Banjir/Hama): **Diberikan Rescheduling (Penjadwalan Ulang) tanpa denda**.
  2. Jika petani terlambat karena lalai/sengaja: Dikenakan denda. **100% uang denda disalurkan ke Dana Sosial (Qardhul Hasan)**, tidak boleh diambil oleh Investor atau TaniFi.

5.2. Screening Proyek (Halal Screening)

Sebelum proyek masuk ke *Smart Contract*, dilakukan verifikasi *off-chain* oleh Koperasi Mitra:

1. **Objek Tanam:** Bukan tanaman haram (Ganja, Khat, Tembakau - *makruh/khilafiyah, dihindari*).
2. **Proses:** Tidak menggunakan pupuk najis (misal: kotoran babi yang belum diproses).
3. **Legalitas:** Lahan tidak dalam sengketa (*Ghasab*).

---

6. INTEGRASI KEUANGAN SOSIAL (ZISWAF)

TaniFi mengintegrasikan fitur pembersih harta secara otomatis:

- **Auto-Zakat:** Jika hasil investasi investor melebihi Nisab (setara 85gr emas), opsi Auto-Zakat (2.5%) akan aktif pada antarmuka pencairan.
- **Wakaf Produktif:** Investor dapat memilih untuk tidak menarik pokok modal setelah panen, melainkan mewakafkannya. *Smart Contract* akan mengunci modal tersebut di

kolam abadi (*Perpetual Pool*), dimana hanya keuntungannya yang disalurkan ke Mauquf 'Alaih (Penerima Manfaat).

---

7. REFERENSI FATWA DSN-MUI

Seluruh operasional TaniFi merujuk pada fatwa berikut:

1. **Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018:** Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. **Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017:** Tentang Akad Syirkah.
3. **Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017:** Tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah.
4. **Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000:** Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Dokumen ini disusun oleh Tim TaniFi dan telah ditinjau untuk kepatuhan terhadap standar industri fintech syariah di Indonesia.